

1501126-72.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... que receberam denúncias de que ocorria tráfico de drogas no local dos fatos e, no dia da prisão, falavam de uma casa, em frente a um numeral, em que um indivíduo sempre estava lá, sentando, vendendo entorpecentes. Narrou que fizeram anteriormente prisão no local e acharam que o tráfico tinha parado. Então, fizeram campana no local e viram o acusado vendendo o entorpecente. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501126-72.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501126-72.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAURICIO KIONE DE ANDRADE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

LAURICIO KIONE DE ANDRADE SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 08 de julho de 2020, no período vespertino, na Estrada do Xavi, nº 1452, bairro Potuvera, Itapecerica da Serra-SP, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, guardava, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 42 porções de maconha, com peso líquido de 129,1g, 13 porções de cocaína, com peso líquido de 23,7g, além de R\$ 25,00 em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de constatação de fls. 11/13.

A denúncia foi recebida em 17/07/2020 (fl. 65/66). O acusado foi citado (fl. 111), apresentando resposta à acusação (fl. 113/114). Em instrução foi ouvida uma testemunha. O réu foi interrogado.

Ministério Público e Defesa se manifestaram em memoriais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que na época e local dos fatos, o acusado guardava substâncias entorpecentes a fim de praticar o comércio espúrio de tráfico de drogas.

Ocorre que, na data dos fatos, policiais civis receberam denúncia anônima noticiando que haveria um sujeito praticando o comércio de substâncias entorpecentes na Estrada do Xavi, em frente ao numeral 1452.

Ao diligenciaram ao local dos fatos, policiais observaram que o réu recebia

dinheiro dos usuários, se dirigia até o terreno baldio próximo ao local para pegar a droga guardada e, em seguida, a entregava.

Diante de tal constatação, resolveram abordá-lo. Em busca pessoal, encontraram a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), mas ao se dirigirem ao terreno baldio, localizaram as drogas guardadas pelo acusado.

Sendo assim, constatado que o réu estava guardando substâncias entorpecentes para posterior venda, os policiais deram voz de prisão em flagrante e o conduziram à Delegacia de Polícia.

As espécies de drogas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, o dinheiro encontrado e as circunstâncias da abordagem evidenciam estar caracterizado o delito de tráfico de drogas.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 1793/2020 (fl. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo laudo de constatação provisória nº 215.873/2020 (fl. 11/13), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 215.874/2020 (fl. 86/88) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Pedro Paulo Basseti, policial civil, disse que receberam denúncias de que ocorria tráfico de drogas no local dos fatos e, no dia da prisão, falavam de uma casa, em frente a um numeral, em que um indivíduo sempre estava lá, sentando, vendendo entorpecentes. Narrou que fizeram anteriormente prisão no local e acharam que o tráfico tinha parado. Então, fizeram campana no local e viram o acusado vendendo o entorpecente. Ele foi contatado por um terceiro e foi a até um local pegou algo e entregou para essa pessoa. Então, abordaram o réu e ele tinha em sua posse dinheiro e indicou o terreno onde estava a droga, num terreno. Ele disse que estava traficando para voltar para sua cidade natal, no Nordeste. A campana não foi filmada ou fotografada. Não sabe se houve confissão na delegacia.

Interrogado, o acusado disse que está arrependido pela prática dos fatos. Está trabalhando. Foi a primeira vez que cometeu esse fato e que precisou do dinheiro. Confessou a prática dos fatos.

Esta é a prova produzida.

Vale mencionar que o testemunho do policial civil é coerente com aqueles prestados na fase inquisitória, sendo natural pequenas divergências em razão do tempo decorrido, razão pela qual suas palavras se revestem de total credibilidade.

Aliás, “a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF – HC 70.237 – Rel. Carlos Velloso – RTJ 157/94).

No mais, o acusado confessou a prática do delito, confissão esta que resta corroborada pela prova produzida em audiência.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime delineado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação do acusado é de rigor, já que há prova de que traficava a quantidade e variedade de drogas indicadas na denúncia, para fins de venda a terceiros, restando afastada a tese da desclassificação, com base nestes fundamentos.

Passo a aplicar a pena.

Na primeira etapa dosimétrica, as circunstâncias delineadas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06 não se revelam desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo que não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes. Neste tocante, apesar da confissão, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do C. STJ.

Na etapa derradeira, excepcionalmente, tendo em vista que o réu é primário, possui bons antecedentes e, ainda, tratando-se de evento único, não havendo indícios de que o réu se dedique a atividade criminosa, de rigor a incidência da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/4 (um quarto). Observo que há incidência do privilégio independentemente da quantidade de drogas, quando não provadas as circunstâncias excepcionais previstas no citado parágrafo. Nesse sentido: STF, RECURSO ORDINÁRIO E

M HABEAS CORPUS 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em maio de 2017. Assim, na ausência da causas de aumento de pena, fixo esta em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, observo ser recomendável a aplicação de penas restritivas de direito. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de final de semana, nos termos dos artigos 46 e 48, ambos do Código Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu LAURICIO KIONE DE ANDRADE SILVA, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Presentes os requisitos legais, defiro a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo solto e que compareceu a todos os atos processuais.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão de fls. 10, em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.